

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 656/2539
นาย วีระ สุธีโสภณ
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง, มาตรา 52

เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องกำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูก
สร้างขึ้นไม่ได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2502 มาตรา

กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ.2479 มาตรา ข้อ 8

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนผันการอนุญาตให้ปลูก
สร้างอาคาร ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2528 มาตรา

การขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารและให้จำเลยออกไป
อนุญาตปลูกสร้างอาคารให้เป็นกรณีที่โจทก์ในฐานะเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตไม่พอใจคำ
สั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคารตามพระราช
บัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522มาตรา26วรรคหนึ่งซึ่งตามมาตรา52บัญญัติให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้เมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยให้
เสนอคดีต่อศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์การที่
โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้ทันทีจึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาข้ามชั้น
ตอนของกฎหมายโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง การขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นกรณี

ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยจงใจกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายทำให้โจทก์เสียหายซึ่งเป็นดังที่โจทก์อ้างถือได้ว่าจำเลยกระทำละเมิดและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ที่ดินที่โจทก์ขออนุญาตปลูกสร้างคือที่ดินโฉนดเลขที่154651เป็นที่ดินที่แบ่งแยกออกมาจากโฉนดเลขที่17851ซึ่งแต่เดิมอยู่ติดซอยวิทย์1การปลูกสร้างอาคารบนที่ดินดังกล่าวต้องอยู่ในบังคับเทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องกำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นไม่ได้(ฉบับที่2)พ.ศ.2502และประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนผันการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารฉบับลงวันที่5ตุลาคม2528ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่7(พ.ศ.2517)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ.2479ตามประกาศดังกล่าวในข้อ2(2)กำหนดให้อาคารที่มีความสูงเกิน12เมตรให้มีระยะร่นโดยรอบอาคารจากแนวเขตที่ดินทุกด้านตามสูตร $r=2+\text{เศษส่วนห้า}$ และในเรื่องแนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่7(พ.ศ.2517)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ.2479ข้อ8กำหนดว่าต้องไม่อยู่ในที่ที่เป็นทางร่วมหรือทางแยกและต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางร่วมหรือขอบทางแยกสาธารณะมีระยะไม่น้อยกว่า20เมตรซึ่งอาคารที่โจทก์ขออนุญาตมีระยะร่นและแนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกไม่ต้องด้วยบทบัญญัติดังกล่าวการที่โจทก์แบ่งแยกที่ดินที่จะปลูกสร้างออกเป็น2โฉนดโดยโฉนดเลขที่154651โจทก์ใช้เป็นโฉนดที่ดินที่ขออนุญาตปลูกสร้างส่วนโฉนดที่ดินเดิมซึ่งเหลือเนื้อที่7ตารางวาโจทก์โอนให้บุคคลอื่นเพื่อให้มีรอยตะเข็บกันมิให้ที่ดินตามโฉนดเลขที่154651มีอาณาเขตติดซอยวิทย์1เห็นได้ว่าโจทก์มีเจตนาจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพประกาศกรุงเทพมหานครและกฎกระทรวงดังกล่าวการยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารของโจทก์จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2526 โจทก์ได้ยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยเป็นตึก 14 ชั้น จำนวน 1 หลังบนที่ดินโฉนดเลขที่ 17851 พร้อมด้วยแผนผัง แบบรายการก่อสร้างต่อกองควบคุมอาคารสำนักการโยธา ต่อมา วันที่ 12 มีนาคม 2527 จำเลยที่ 2 มีคำสั่งแจ้งว่า อาคารที่ขออนุญาตปลูกสร้างมีลักษณะไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่อนุญาตและให้จัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังแบบก่อสร้าง รายการก่อสร้างให้ถูกต้องรวม 7 ข้อและยังร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แก่ลังกล่าวหาอันเป็นเท็จเพื่อแสดงว่าอาคารตามแบบของโจทก์ขัดต่อกฎหมายต่อมาวันที่ 15 สิงหาคม 2527 โจทก์ได้ยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารใหม่พร้อมกับแผนผัง แบบก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ซึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางรายการ ตามคำสั่งของ จำเลยที่ 2 และที่ 3 เว้นแต่ความสูงซึ่งชอบด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวแล้ว ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2527 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2527 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยกล่าวอ้างข้อขัดข้องในการอนุญาตขึ้นใหม่ ในเรื่องที่น่าเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าอาคารที่โจทก์ขออนุญาตปลูกสร้างมีลักษณะเป็นอาคารจอดรถยนต์อาคารเก็บของ อันเป็นอาคารประเภทที่มีประกาศ กรุงเทพมหานครเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนผันการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2524 กำหนดไว้ว่าจะปลูกสร้างขึ้นในบริเวณที่โจทก์ขออนุญาตไม่ได้ ทำให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลงเชื่อ จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้าง ทั้งนี้จำเลยที่ 2 และที่ 3 รู้อยู่แล้วว่า ความจริงโจทก์มีความประสงค์ใช้อาคารที่ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นที่พักอาศัย ซึ่งไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดห้ามก่อสร้างในบริเวณนั้น โจทก์ได้อุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งไม่อนุญาตให้ผู้

อุทธรณ์สร้างอาคารและให้พิจารณาคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารของผู้อุทธรณ์ตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ต่อไป
จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ทราบคำวินิจฉัยแล้ว แต่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ร่วมกันปฏิบัติ
หน้าที่และละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยร่วมกันหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามการให้เป็น
ไปตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยยกเหตุข้อขัดข้อง
ขึ้นใหม่ว่าโจทก์แบ่งแยกที่ดินเป็นการหลีกเลี่ยงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง
ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2522 ข้อขัดข้องที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 อ้างขึ้นใหม่เป็นข้อ
ขัดข้องนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในครั้งแรก นอกจากนี้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยังหาว่า
อาคารที่โจทก์ขออนุญาตปลูกสร้างขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ข้อ 8 คือ
ศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบ
ทางร่วมหรือขอบทางแยกสาธารณะน้อยกว่า 20 เมตร แล้วยังให้โจทก์แก้ไขแบบและ
รายการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2517) ดังกล่าวการที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 สั่งเช่นนี้เป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตและการควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ. 2525 ข้อ 7 วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะ
ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหาย
แก่โจทก์โดยตรง ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสามที่ไม่อนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ที่พักอาศัย มีคำสั่งให้จำเลยทั้งสามออกใบอนุญาตให้โจทก์ดำเนินการปลูกสร้างอาคาร
ที่พักอาศัยตามแบบที่ยื่นไว้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2527 ให้จำเลยทั้งสามร่วมกัน
ชดเชยค่าเสียหายจำนวน 2,990,000 บาท และค่าเสียหายเดือนละ 80,000 บาทนับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสามจะออกใบอนุญาตให้โจทก์ดำเนินการปลูกสร้างอาคาร
ที่พักอาศัยตามแบบที่ยื่นไว้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2527

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์ยื่นเรื่องราวครั้งแรกขออนุญาตปลูกสร้างอาคารปรากฏว่าอาคารที่โจทก์ขออนุญาตดังกล่าวอยู่ในบริเวณซึ่งมีเทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502 ซึ่งห้ามปลูกสร้างอาคารใด ๆ นอกจากที่พักอาศัย ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนผันการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2524 ด้วย อาคารที่โจทก์ขออนุญาตนี้มีระยะร่นโดยรอบอาคารตามที่โจทก์กำหนดไว้ในแบบแปลน ขัดกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนผันการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2524 ข้อ 2(2) ซึ่งกำหนดให้อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตรให้มีระยะร่นโดยรอบอาคารจากแนวเขตที่ดินทุกด้านตามสูตร $r = 2$ เศษ นอกจากนี้แบบแปลนที่โจทก์ยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารมิได้ระบุความกว้างของปากทางเข้าออกของรถยนต์เอาไว้ให้ชัดเจน ซึ่งขัดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ข้อ 8 อีกด้วย จำเลยที่ 2 จึงมีคำสั่งให้โจทก์จัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังแบบก่อสร้างรายการก่อสร้างให้ถูกต้องรวม 7 ข้อ ต่อมาโจทก์ได้ถอนเรื่องราวขออนุญาตปลูกสร้างอาคารกลับคืนไปวันที่ 15 สิงหาคม 2527 โจทก์ได้ยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารเข้ามาใหม่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 154651 พร้อมกับแบบแปลนแผนผังที่โจทก์ได้จัดทำขึ้นใหม่ทั้งหมด เสนอต่อเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 รับไว้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบจำเลยที่ 2 และที่ 3 พิจารณาแล้วได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบว่าการที่โจทก์ขออนุญาตปลูกสร้างใหม่ขัดต่อประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนผันการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2524 จึงไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารตามที่ขอมา โจทก์ทราบแล้วและได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยทั้งสามต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่งในส่วนที่เป็นความเห็นของจำเลยทั้งสาม ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้เพิกถอนคำสั่งของ

จำเลยที่ 1 โดยมีความเห็นว่าจำเลยทั้งสามควรที่จะพิจารณาคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารของโจทก์ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522ต่อไป จำเลยที่ 3 จึงได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงอันเป็นรายละเอียดแบบแปลนตามคำขออนุญาตของโจทก์ต่อไปอีกครั้งหนึ่ง พบว่าโจทก์ได้เคยยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในรูปทรงนี้มาก่อนแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2526 โดยระบุว่าขอปลูกสร้างอาคารบนที่ดินโฉนดเลขที่ 17851 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้เคยพิจารณาแล้วอาคารที่โจทก์เคยขออนุญาตปลูกสร้างตามแบบแปลนดังกล่าว ปฏิบัติผิดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 71 ในเรื่องระยะแนวร่นของอาคารและสัดส่วนของความสูงอาคารที่เกินกว่า 2 เท่าของระยะร่นซึ่งจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้เคยพิจารณาไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างมาครั้งหนึ่งแล้ว และโจทก์ได้ขอถอนเรื่องราวขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้กลับคืนไปทั้งหมด แล้วต่อมาโจทก์ได้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพร้อมแบบแปลนก่อสร้างเข้ามาใหม่เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2527 โดยระบุว่าขอปลูกสร้างอาคารดังกล่าวบนที่ดินโฉนดเลขที่ 154651 อันเป็นการแสดงให้จำเลยทั้งสามเข้าใจว่าโจทก์ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารครั้งใหม่ในที่ดินแปลงอื่น แต่เมื่อจำเลยทั้งสามไปตรวจสอบพบว่า บริเวณที่ดินที่โจทก์ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตามแบบแปลนขออนุญาตครั้งหลังนี้ก็ยังคงอยู่บริเวณที่ดินแปลงเดิมซึ่งจำเลยที่ 2 และที่ 3 เคยมีคำสั่งไม่อนุญาตแล้วในครั้งก่อน หากแต่โจทก์ได้ไปดำเนินการแบ่งแยกที่ดินจากโฉนดเดิมเลขที่ 17851 ออกเป็นโฉนดใหม่อีก 1 แปลง คือโฉนดเลขที่ 154651 หลังจากแบ่งแยกออกเป็นโฉนดใหม่แล้ว ที่ดินคงเหลือประมาณ 7 ตารางวาซึ่งมีอาณาเขตด้านหลังตลอดแนวติดซอยวิทย์ 1 โจทก์ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ส่วนโฉนดที่ดินแปลงแบ่งออกใหม่คือโฉนดที่ดินเลขที่ 154651 โจทก์นำมายื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารครั้งใหม่ซึ่งไม่ติดซอยวิทย์ 1 อันเป็นทางสาธารณะอีกต่อไป การกระทำของโจทก์ครั้งนี้มีเจตนาไม่สุจริต ทั้งนี้มีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการ

ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 71 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2522 นอกจากนี้แล้วปากทางเข้าออกของรถยนต์ที่โจทก์ระบุไว้ในแบบแปลนขออนุญาตมีศูนย์กลางปากทางเข้าออกวัดจากจุดเริ่มต้นของขอบทางร่วมหรือขอบทางแยกสาธารณะเพียง 9 เมตรอันเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 7(พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ. 2479 ข้อ 8(1) ซึ่งระบุว่าแนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่ในที่ที่เป็นทางร่วมหรือทางแยกและต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางร่วมหรือขอบทางแยกสาธารณะมีระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร เมื่อโจทก์ได้รับทราบผลการพิจารณาที่ไม่ได้ปฏิบัติการแก้ไขแบบและรายการส่วนที่ยังไม่ถูกต้องตามที่จำเลยทั้งสามได้แจ้งให้โจทก์ทราบ โจทก์กลับแก้ไขแบบแปลนตามคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารของโจทก์ให้มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 71 จำเลยที่ 1 พิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์ยังคงฝ่าฝืนต่อกฎหมายอยู่เช่นเดิม จึงไม่อาจออกใบอนุญาตให้โจทก์โดยมีหนังสือแจ้งยืนยันให้โจทก์ทราบอีกครั้งหนึ่งหากโจทก์ไม่พอใจก็ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 52 เสียก่อน การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องศาลแทนที่จะอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงเป็นการผิดขั้นตอนอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องเป็นค่าเสียหายในอนาคตซึ่งโจทก์ไม่อาจเรียกร้องได้ และโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสามที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคารพิพาท 14 ชั้น และให้จำเลยทั้งสามออกใบอนุญาตให้โจทก์ดำเนินการปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัย 14 ชั้น ตามแบบที่โจทก์ได้ยื่นไว้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2527 ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท

จำเลย ทั้ง สาม ปฏิภา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาแรกที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสามคือว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ คดีโจทก์มีคำขอ 2 ประการ คือ ประการแรกขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร และให้จำเลยทั้งสามออกใบอนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคารตามที่ยื่นไว้ และอีกประการหนึ่งขอให้จำเลยทั้งสามชดใช้ค่าเสียหาย ศาลฎีกาเห็นว่า ในข้อที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร และให้จำเลยทั้งสามออกใบอนุญาตสร้างอาคารให้ นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ในฐานะเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคารที่ขอตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี้ตามมาตรา 52 บัญญัติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยแล้ว ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ก็เสนอคดีต่อศาลได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ การที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้แทนที่แทนที่จะอุทธรณ์และนำคดีขึ้นมาสู่ศาลตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการกระบวนพิจารณาข้ามขั้นตอนของกฎหมายโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ส่วนข้อที่เกี่ยวกับคำขอให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้น เป็นกรณีที่โจทก์อ้างว่าจำเลยทั้งสามจงใจกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายทำให้โจทก์เสียหาย ซึ่งถ้าเป็นดังที่โจทก์อ้างย่อมถือว่าจำเลย

ทั้งสามกระทำละเมิด และต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ตามกฎหมาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องในข้อนี้

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสามต่อไปมีว่าจำเลยทั้งสามกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ศาลฎีกา เห็นว่าที่ดินที่โจทก์ขออนุญาตปลูกสร้างคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 154651 เป็นที่ดินที่แบ่งแยกออกมาจากโฉนดเลขที่ 17851 ซึ่งแต่เดิมอยู่ติดซอยวิทย์ 1 การปลูกสร้างอาคารบนที่ดินดังกล่าวต้องอยู่ในบังคับเทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นไม่ได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนผันการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2528 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามตามในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 เช่นในเรื่องระยะร่นของตัวอาคารตามประกาศดังกล่าวในข้อ 2(2) กำหนดให้อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร ให้มีระยะร่นโดยรอบอาคารจากแนวเขตที่ดินทุกด้าน ตามสูตร $r = 2 + \sqrt{h}$ เศษ ส่วน ห้า และในเรื่องแนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ข้อ 8 กำหนดว่าต้องไม่อยู่ในที่ที่เป็นทางร่วมหรือทางแยก และต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางร่วมหรือขอบทางแยกสาธารณะมีระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร ซึ่งอาคารที่โจทก์ขออนุญาตมีระยะร่นและแนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกไม่ต้องด้วยบทบัญญัติดังกล่าว การที่โจทก์แบ่งแยกที่ดินที่จะปลูกสร้างออกเป็น 2 โฉนด โดยโฉนดเลขที่ 154651 ซึ่งเป็นโฉนดที่แยกมาจากโฉนดเลขที่ 17851 โจทก์ใช้เป็นโฉนดที่ดินที่ขออนุญาตปลูกสร้างส่วนโฉนดที่ดินเดิมซึ่งมีเนื้อที่เหลือเพียง 7 ตารางวา โอนให้บุคคลอื่นเพื่อให้มีรอบตะเข็บกันไม่ให้ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 154651 มีอาณาเขตติดซอยวิทย์ 1 เป็นที่เห็นได้ว่า โจทก์มีเจตนาจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ ประกาศกรุงเทพมหานครและกฎกระทรวงดังกล่าว การยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้าง

อาคารของโจทก์จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงไม่อาจอ้างความเสียหายที่ได้รับเนื่องจากการดังกล่าวมาเป็นมูลเรียกร้องทางละเมิดแก่จำเลยทั้งสาม

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(สุทธิ นิชโรจน์-ยรรยง ปานุราช-ชูชาติ ศรีแสง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>